ভারতীয় বিচারব্যবস্থা ও রাজনীতি

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট (*The Supreme Court of India*) — ধারা: ১২৪ থেকে ১৪৭ (অংশ-*V*)

---

১. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সূচনা (Historical Background)

ভারতের বিচারব্যবস্থা একটি **একক এবং সমন্বিত বিচারব্যবস্থা (Single and Integrated Judiciary)**। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো এখানে কেন্দ্র ও রাজ্যের জন্য পৃথক আদালত কাঠামো নেই, বরং শীর্ষ আদালতের অধীনে সমগ্র দেশের বিচার প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়।

- **নিয়ন্ত্রক আইন (Regulating Act, 1773):** এই আইনের মাধ্যমে ১৭৭৪ সালে কলকাতায় একটি 'সুপ্রিম কোর্ট অব জুডিকেচার' প্রতিষ্ঠিত হয়। স্যার এলিজা ইম্পে ছিলেন এর প্রথম প্রধান বিচারপতি।
- **ভারত শাসন আইন (Government of India Act, 1935):** এই আইনের অধীনে ১৯৩৭ সালে দিল্লিতে **Federal Court of India** (যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত) গঠিত হয়।
- **বর্তমান সুপ্রিম কোর্ট:** স্বাধীন ভারতে ১৯৫০ সালের **২৮শে জানুয়ারি** বর্তমান সুপ্রিম কোর্টের উদ্বোধন হয়। এটি ১৯৩৫ সালের ফেডারেল কোর্ট এবং প্রিভি কাউন্সিল (Privy Council)-এর স্থলাভিষিক্ত হয়।

২. গঠন ও বিচারপতির সংখ্যা (Composition of the Court)

মূল সংবিধানে (১৯৫০ সালে) সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা ছিল ১ জন প্রধান বিচারপতি এবং ৭ জন অন্যান্য বিচারপতি (মোট ৮ জন)। সংসদ আইনের মাধ্যমে এই সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে।

> **সর্বশেষ সংশোধন (২০১৯):** ২০১৯ সালের আইন সংশোধন অনুযায়ী বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের মোট বিচারপতির সংখ্যা **৩৪ জন** (১ জন প্রধান বিচারপতি বা CJI + ৩৩ জন অন্যান্য বিচারপতি)।

৩. বিচারপতিদের নিয়োগ ও কলেজিয়াম ব্যবস্থা (Appointment & Collegium System)

সুপ্রিম কোর্টের সমস্ত বিচারপতিকে **রাষ্ট্রপতি (President)** নিযুক্ত করেন। `ধারা ১২৪(২)`

- **প্রধান বিচারপতি (CJI) নিয়োগ:** সাধারণত সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণতম (Senior-most) বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয়। (যদিও ১৯৭৩ ও ১৯৭৭ সালে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটানো হয়েছিল)।
- **অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগ:** প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারপতিদের নিযুক্ত করেন।

কলেজিয়াম ব্যবস্থা (Collegium System):

এটি সংবিধানে সরাসরি উল্লেখ নেই, বরং সুপ্রিম কোর্টের তিনটি মামলার রায়ের (Three Judges Cases - 1981, 1993, 1998) মাধ্যমে এই ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে।

- **গঠন:** ভারতের প্রধান বিচারপতি (CJI) এবং সুপ্রিম কোর্টের অপর ৪ জন প্রবীণতম বিচারপতির সমন্বয়ে এই কলেজিয়াম গঠিত হয়।
- **কাজ:** এই ৫ জনের প্যানেল বা কলেজিয়াম নতুন বিচারপতি নিয়োগ এবং বদলির জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে নাম সুপারিশ করে। এই সুপারিশ রাষ্ট্রপতির ওপর বাধ্যতামূলক (Binding)।
- **NJAC প্রসঙ্গ:** ২০১৪ সালে ৯৯তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে 'জাতীয় বিচারবিভাগীয় নিয়োগ কমিশন' (NJAC) গঠন করা হয়েছিল, কিন্তু ২০১৫ সালে সুপ্রিম কোর্ট বিচারবিভাগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের কারণে একে অসাংবিধানিক ও বাতিল ঘোষণা করে।

৪. বিচারপতি হওয়ার যোগ্যতা (Qualifications) ধারা ১২৪(৩)

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হতে গেলে কোনো ব্যক্তিকে অবশ্যই ভারতের নাগরিক হতে হবে এবং নিচের যে কোনো একটি যোগ্যতা থাকতে হবে:

1. কোনো একটি বা একাধিক হাইকোর্টে টানা কমপক্ষে **৫ বছর বিচারক (Judge)** হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা। **অথবা,**
2. কোনো একটি বা একাধিক হাইকোর্টে টানা কমপক্ষে **১০ বছর আইনজীবী (Advocate)** হিসেবে ওকালতি করার অভিজ্ঞতা। **অথবা,**
3. রাষ্ট্রপতির মতে তিনি একজন **বিশিষ্ট আইনজ্ঞ (Distinguished Jurist)** হতে হবে।

মনে রাখবেন: সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হওয়ার জন্য সংবিধানে কোনো **নূন্যতম বয়স** নির্দিষ্ট করা নেই।

৫. কার্যকাল, পদত্যাগ ও অপসারণ (Tenure & Removal)

- **কার্যকাল:** সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা সর্বোচ্চ **৬৫ বছর বয়স** পর্যন্ত সপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ধারা ১২৪(২)
- **পদত্যাগ:** কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে বিচারপতিরা রাষ্ট্রপতিকে সম্বোধন করে পদত্যাগপত্র জমা দিতে পারেন।
- **অপসারণ পদ্ধতি (Impeachment):** প্রমাণিত অসদাচরণ (Proved Misbehaviour) বা অক্ষমতার (Incapacity) কারণে বিচারপতিদের পদ থেকে সরানো যায়। ধারা ১২৪(৪)

অপসারণের জটিল প্রক্রিয়া (Judges Inquiry Act, 1968):

1. প্রস্তাবটি লোকসভায় উত্থাপন করতে গেলে কমপক্ষে ১০০ জন এবং রাজ্যসভায় উত্থাপন করতে গেলে ৫০ জন সদস্যের স্বাক্ষর প্রয়োজন।
2. সংসদের যেকোনো কক্ষে প্রস্তাব পাসের জন্য **বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (Special Majority)** প্রয়োজন। অর্থাৎ, কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের বেশি এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) অংশের সমর্থন পেতে হবে।
3. একই অধিবেশনে সংসদ প্রস্তাব পাস করার পর রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠালে, রাষ্ট্রপতি অপসারণের চূড়ান্ত আদেশ জারি করেন।

নোট: আজ পর্যন্ত ভারতের কোনো সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকে এই পদ্ধতিতে অপসারিত করা হয়নি। প্রথম ভি. রামস্বামী (১৯৯২-৯৩) এবং পরবর্তীতে দীপক মিশ্র (২০১৮)-এর বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনা হলেও তা পাস হয়নি।

৬. শপথ ও বেতন-ভাতা (Oath & Salaries)

- **শপথ গ্রহণ:** সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের শপথ বাক্য পাঠ করান **রাষ্ট্রপতি** বা তাঁর দ্বারা নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি (তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী)। ধারা ১২৪(৬)
- **বেতন ও ভাতা:** বিচারপতিদের বেতন, ভাতা ও পেনশন ভারতের **সঞ্চিত তহবিল (Consolidated Fund of India)** থেকে দেওয়া হয়। তাই আর্থিক জরুরি অবস্থা ছাড়া অন্য কোনো সময়ে তাঁদের বেতন বা আর্থিক সুবিধা হ্রাস করা যায় না। ধারা ১২৫ alignment

৭. সুপ্রিম কোর্টের এক্তিয়ার ও ক্ষমতা (Jurisdictions & Powers)

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী আদালত। এর এক্তিয়ারকে প্রধানত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:

১. মূল এলাকা (Original Jurisdiction) ধারা ১৩১

যেসব মামলা সরাসরি বা প্রথমবার শুধুমাত্র সুপ্রিম কোর্টেই দায়ের করা যায় (অন্য কোনো নিম্ন আদালতে নয়), তাকে মূল এলাকা বলে। যেমন:

- ভারত সরকার বনাম এক বা একাধিক রাজ্যের মধ্যে বিরোধ।
- একদিকে ভারত সরকার ও কিছু রাজ্য বনাম অন্যদিকে অন্য কোনো এক বা একাধিক রাজ্যের মধ্যে বিরোধ।
- দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ।

ব্যতিক্রম: প্রাক-সংবিধান চুক্তি বা জলবণ্টন সংক্রান্ত বিরোধ মূল এলাকার অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. লেখ জারির এলাকা (Writ Jurisdiction) ধারা ৩২

কোনো নাগরিকের **মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights)** খর্ব হলে তিনি সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন। সংবিধানের ৩২ নম্বর ধারা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট ৫টি 'লেখ' বা 'রিট' জারি করতে পারে:

1. **বন্দীপ্রত্যক্ষীকরণ (Habeas Corpus):** সশরীরে হাজিরা।
2. **পরমাদেশ (Mandamus):** আমরা আদেশ দিচ্ছি।
3. **প্রতিষেধ (Prohibition):** নিষেধাজ্ঞা বা নিম্ন আদালতকে কাজ থেকে বিরত রাখা।
4. **উৎপ্রেষণ (Certiorari):** নথি উপরে পাঠানো বা নিম্ন আদালতের রায় বাতিল করা।
5. **অধিকার পৃচ্ছা (Quo-Warranto):** কোন অধিকারে বা Warrant-এ পদ গ্রহণ।

৩. আপিল এলাকা (Appellate Jurisdiction) ধারা ১৩২ - ১৩৪

হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যায়। এটি প্রধানত চার প্রকারের মামলায় হয়:

- **সাংবিধানিক ব্যাখ্যা সংক্রান্ত মামলা (ধারা ১৩২):** হাইকোর্ট যদি শংসাপত্র দেয় যে এই মামলায় সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা জড়িত আছে।
- **দেওয়ানি মামলা (Civil Cases - ধারা ১৩৩):** সাধারণ আইনগত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থাকলে।
- **ফৌজদারি মামলা (Criminal Cases - ধারা ১৩৪):** নিম্ন আদালত খালাস দিলেও হাইকোর্ট যদি মৃত্যুদণ্ড দেয়, তবে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যায়।
- **বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে আপিল (Special Leave Petition - SLP):** ধারা ১৩৬ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট ভারতের যেকোনো আদালতের (সামরিক আদালত ব্যতীত) রায়ের বিরুদ্ধে আপিল শোনার বিশেষ ক্ষমতা রাখে।

৪. পরামর্শদান এলাকা (Advisory Jurisdiction) ধারা ১৪৩

রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে কোনো আইন বা তথ্যের ওপর জনস্বার্থ জড়িত এবং সুপ্রিম কোর্টের মতামত প্রয়োজন, তবে তিনি সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ চাইতে পারেন।

- সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে বাধ্য নয়, আবার সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া পরামর্শ মানতে রাষ্ট্রপতিও বাধ্য নন।

৫. কোর্ট অফ রেকর্ড (Court of Record) ধারা ১২৯

- সুপ্রিম কোর্টের সমস্ত রায় ও নথিপত্র ভবিষ্যৎ রেফারেন্স বা প্রমাণ হিসেবে চিরকাল সংরক্ষিত থাকে। কোনো নিম্ন আদালত এর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে না।
- সুপ্রিম কোর্টের অবমাননার জন্য (Contempt of Court) অবমাননাকারীকে **শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা** রয়েছে (অনূর্ধ্ব ৬ মাসের জেল বা জরিমানা)।

৬. বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা (Judicial Review)

যদিও সংবিধানে এই শব্দবন্ধটি সরাসরি ব্যবহৃত হয়নি, তবে ধারা ১৩, ৩২, ১৩১, ২৪৬ ইত্যাদির মাধ্যমে এই ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টকে দেওয়া হয়েছে। সংসদ বা রাজ্য আইনসভার তৈরি যেকোনো আইন যদি সংবিধানের পরিপন্থী বা মৌলিক অধিকার বিরোধী হয়, তবে সুপ্রিম কোর্ট তাকে **অসাংবিধানিক ও বাতিল (Null and Void)** ঘোষণা করতে পারে।

৭. স্বীয় রায় পুনর্বিবেচনা (Review of Judgments) ধারা ১৩৭

সুপ্রিম কোর্ট তার নিজের দেওয়া পূর্ববর্তী যেকোনো রায় বা আদেশ পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। (যেমন: গোলকনাথ মামলা এবং কেশবানন্দ ভারতী মামলার ঐতিহাসিক রায়সমূহ)।

৮. প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (Quick Facts for Exams)

বিষয়	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (Key Information)
প্রথম প্রধান বিচারপতি (First CJI)	**হরিলাল জে. কানিয়া (H. J. Kania)**
দীর্ঘতম মেয়াদী প্রধান বিচারপতি	**ওয়াই. ভি. চন্দ্রচূড় (Y. V. Chandrachud)** — প্রায় ৭ বছর
ক্ষুদ্রতম মেয়াদী প্রধান বিচারপতি	**কমল নারায়ণ সিং (Kamal Narain Singh)** — মাত্র ১৭ দিন
প্রথম মহিলা বিচারপতি (Judge)	**এম. ফাতেমা বিবি (M. Fathima Beevi)** [১৯৮৯ সালে]
প্রথম দলিত প্রধান বিচারপতি	**কে. জি. বালকৃষ্ণন (K. G. Balakrishnan)**
সংবিধানের অভিভাবক ও রক্ষাকর্তা	**ভারতের সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court)**
জনস্বার্থ মামলা (PIL)-এর জনক	**বিচারপতি পি. এন. ভগবতী (P. N. Bhagwati)**

প্রস্তুতকারক: ভারতের সংবিধান ও রাজনীতি গাইডবুক (চাকরির পরীক্ষার বিশেষ সংস্করণ)